

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1389/2538

บริษัทฝ้าย จำกัด (มหาชน

ผู้ร้อง

นายบรรจงหรือภากร เทียนศรี

ผู้คัดค้าน

นายบรรจงหรือภากร เทียนศรี ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าเป็นอุทธรณ์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ ผู้คัดค้านเห็นว่า หากศาลแรงงานกลางได้พิจารณาตามเอกสารหมาย ร.16 บทที่ 6 เรื่องการรักษาพยาบาล ข้อ 2.7 ที่ว่า "บริษัทจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน กรณีที่ (4) การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากพยายามกระทำผิดกฎหมายหรือร่วมกระทำผิดกฎหมายหรือการเสี่ยงอันตรายไม่มีเหตุผลอันสมควร" แล้ว ผู้คัดค้านก็ได้กระทำผิดตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไว้การที่ศาลแรงงานกลางมิได้นำเอกสารหมาย ร.16มาร่วมวินิจฉัยด้วย จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 55) ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฝ้าย จำกัด(มหาชน) ผู้ร้อง ลงโทษนายภากรเทียนศรี กรรมการลูกจ้างด้วยการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างมีกำหนด 5 วัน ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 52) ผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านเป็นฝ่ายเข้าไป
ทำหายจนมีเหตุทำร้ายร่างกายนายสมถวิลแก้วกาบิน ย่อมถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบของผู้ร้องอันเป็นความผิดตามคำร้อง ที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลาง
ไม่ได้นำเอกสารบางอย่างที่ผู้คัดค้านอ้างมาร่วมวินิจฉัย ซึ่งหากนำมาวินิจฉัยแล้วจะ
เห็นว่าผู้คัดค้านมิได้กระทำความผิดนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลแรงงานกลางเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา
54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านเป็นฝ่ายเข้าไป
ทำหายจนมีเหตุทำร้ายร่างกายนายสมถวิลแก้วกาบิน ย่อมถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบของผู้ร้องอันเป็นความผิดตามคำร้อง ที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลาง
ไม่ได้นำเอกสารบางอย่างที่ผู้คัดค้านอ้างมาร่วมวินิจฉัย ซึ่งหากนำมาวินิจฉัยแล้วจะ
เห็นว่าผู้คัดค้านมิได้กระทำความผิดนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลแรงงานกลางเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา
54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกูล-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ